

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 자신의 자동차에 대해 을 보험회사와 보험계약을 체결하였습니다. 어느 날 갑은 병의 운전 실수로 인해 사고를 당하여 손해를 입었고, 을 보험회사로부터 보험금을 지급받았습니다. 한편, 이 사고로 인해 정이 갑의 자동차에 탑승하고 있다가 부상을 입었습니다.

【질문】 갑이 병의 운전 실수로 사고를 당한 경우, 을 보험회사는 어떤 권리를 취득하게 되며, 정은 자신의 부상에 대해 을 보험회사에 어떤 권리를 행사할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

을 보험회사는 갑에게 지급한 보험금 상당액을 사고의 원인 제공자인 병에게 구상할 수 있는 권리를 취득합니다. 이는 자동차손해배상 보장법상 보험금 지급 사유가 성립하고 법률상 손해배상책임이 있는 자가 존재할 때 발생합니다. 반면, 정은 을 보험회사에 대해 직접적인 보험금 청구권을 행사할 수 없으며, 이는 정이 을 보험회사와 직접 보험계약을 체결하지 않았기 때문입니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 자동차손해배상 보장법 제 29 조(보험금등의 지급 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 29 조(보험금등의 지급 등)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 다른 사람이 사망 또는 부상하거나 다른 사람의 재물이 멸실되거나 훼손되어 보험회사등이 피해자에게 보험금등을 지급한 경우에는 보험회사등은 해당 보험금등에 상당하는 금액을 법률상 손해배상책임이 있는 자에게 구상(求償)할 수 있다.

1. 「도로교통법」에 따른 운전면허 또는 「건설기계관리법」에 따른 건설기계종사면허 등 자동차를 운행할 수 있는 자격을 갖추지 아니한 상태(자격의 효력이 정지된 경우를 포함한다)에서 자동차를 운행하다가 일으킨 사고
2. 「도로교통법」 제 44 조제 1 항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차를 운행하거나 같은 법 제 45 조를 위반하여 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 자동차를 운행하다가 일으킨 사고(사고 발생 후 「도로교통법」 제 44 조제 2 항에 따른 경찰공무원의 호흡조사 측정에 응하지 아니하는 경우를 포함한다)
3. 「도로교통법」 제 54 조제 1 항에 따른 조치를 하지 아니한 사고(「도로교통법」 제 156 조제 10 호에 해당하는 경우는 제외한다)

② 제 5 조제 1 항에 따른 책임보험등의 보험금등을 변경하는 것을 내용으로 하는 대통령령을 개정할 때 그 변경 내용이 보험가입자에게 유리하게 되는 경우에는 그 변경 전에 체결된 계약 내용에도 불구하고 보험회사등에게 변경된 보험금등을 지급하도록 하는 다음 각 호의 사항을 규정할 수 있다.

1. 종전의 계약을 새로운 계약으로 갱신하지 아니하더라도 이미 계약된 종전의 보험금등을 변경된 보험금등으로 볼 수 있도록 하는 사항
2. 그 밖에 보험금등의 변경에 필요한 사항이나 변경된 보험금등의 지급에 필요한 사항

- **해설:** 보험회사등이 피해자에게 보험금등을 지급한 경우 해당 금액을 법률상 손해배상책임이 있는 자에게 구상할 수 있습니다. 이 조항은 보험회사가 피해자를 구제하고 난 후 실제 가해자에게 최종적인 책임 전가를 가능하게 하는 법적 근거가 됩니다. 다만, 구상권 행사는 가해자가 법률상 손해배상책임을 져야 할 요건을 충족해야만 가능합니다.

【결론】

을 보험회사는 병에 대해 구상권을 행사할 수 있으나, 정은 을 보험회사에 직접 권리를 행사할 수 없습니다. 정은 자신의 부상에 대해 가해자인 병에게 불법행위 책임을 묻거나, 갑이 가입한 자동차보험의 대인배상 1 종 또는 2 종 보험의 피보험자 범위에 포함되는지 확인해야 합니다. 실무에서는 정이 을 보험회사에 직접 청구할 수 없으므로 가해자 병을 상대로 손해배상청구소송을 제기하는 것이 원칙입니다.

인용 검증: **1/1** 법제처 확인 | 내용 일치: **1/1** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증